

1502031-91.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... os roubadores. Contou que após o roubo, as passageiras do ônibus começaram a gritar, então a viatura da polícia militar que estava próxima ao local se dirigiu até o ônibus e tomou conhecimento do roubo. Relatou que o réu foi preso próximo do Canal do Orquidário, por volta de três quarteirões do ocorrido. O seu aparelho celular foi encontrado com o réu e foi devolvido. Em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502031-91.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502031-91.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2154020/2022 - 07º D.P. SANTOS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR Desconhecido 1 e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

ANDRÉ LUIZ DOMINGUES E SILVA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 157, §2º, incisos II e VII, por duas vezes, nos termos do artigo 70, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 06 de junho de 2022, por volta das 23h30min, na Avenida Presidente Wilson, nº 163, José Menino, Santos, o denunciado, agindo em concurso e previamente ajustado a outro indivíduo não identificado, subtraiu, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, um aparelho celular Samsung, modelo A10, cor vermelha, avaliado em R\$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente a Joabe dos Santos Rego, e a quantia de R\$ 43,10 (quarenta e três reais e dez centavos), pertencente à Empresa Piracicabana.

Segundo consta, a vítima Joabe conduzia o transporte coletivo linha 903, intermunicipal, prefixo 622009, ocasião em que o denunciado, que se encontrava no ponto de ônibus situado no endereço acima apontado, acenou para que o motorista parasse.

O denunciado embarcou na companhia de um indivíduo não identificado e, de imediato, abordou o motorista Joabe, colocando uma faca em seu pescoço, enquanto seu comparsa

não identificado permaneceu nos degraus do ônibus. Após se apoderar da quantia que estava na gaveta do coletivo, pertencente à empresa Piracicabana, e do aparelho celular pertencente à vítima Joabe, a dupla de roubadores se evadiu em poder dos bens.

Consta que policiais militares em patrulhamento pelo local foram de imediato acionados pelo ofendido, que informou a eles sobre o roubo e as características físicas e vestimentas dos roubadores.

De posse das informações, os policiais efetuaram diligências pelas imediações, e localizaram o denunciado na Rua Barão de Penedo, constatando que ele apresentava as características informadas pela vítima (cabelo quadriculado e tatuagens nos dois braços).

A denúncia narra que ao perceber a aproximação dos policiais, o denunciado jogou um aparelho celular na lixeira, porém, durante a revista pessoal realizada, os policiais localizaram em seu poder a quantia de R\$ 43,10, enrolada em um papel de relatório da empresa Piracicabana. Na referida lixeira, foi localizado o aparelho celular subtraído da vítima Joabe, dispensado pelo denunciado.

Por fim, consta que a vítima Joabe procedeu ao reconhecimento do denunciado e dos bens subtraídos, porém o comparsa do denunciado e a faca empregada na ação delitiva não foram localizados.

Portaria (fls. 01). Auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 18).

Boletim de ocorrência (fls. 19/21).

A denúncia foi recebida em 10/06/2022 (fls. 48/49).

O acusado foi citado (fls. 68), e apresentou resposta à acusação (fls. 80).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, em virtude de a materialidade delitiva estar estampada pelo auto de exibição e apreensão juntado aos autos. O órgão acusador afirmou que a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, mas que em juízo, a vítima e a testemunha policial Maria Paula não reconheceram corretamente o réu na audiência, porém, a testemunha policial Rafael foi categórico em reconhecer como responsável pelo delito. Além disso, o acusado foi surpreendido momentos após a prática de crime na posse do bem da vítima e o dinheiro da empresa vítima, de modo que as circunstâncias de sua prisão não deixam dúvidas do envolvimento do réu na prática delitiva. Requereu o reconhecimento das duas causas de aumento constantes da denúncia. Ainda, ressaltou que deve ser reconhecido o concurso formal de crimes, pois há duas vítimas, o motorista Joabe e a Viação Piracicabana. Quanto à dosimetria, destacou o réu ser primário e não haver circunstâncias desfavoráveis a serem consideradas, porém, como o acusado praticou crime violento contra a pessoa, requereu a fixação de regime fechado para o início do cumprimento de pena.

A D. Defesa, por sua vez, em memoriais, pugnou pela absolvição do acusado. Aduziu, para tanto que a vítima não reconheceu o réu em juízo e que os policiais militares acionados após a prática delitiva, portanto, não presenciaram o roubo, sendo inadmissível o reconhecimento feito pelos policiais durante a audiência. Desta feita, a d. Defesa afirmou que não há provas suficientes nos autos aptas a ensejar um decreto condenatório. Subsidiariamente, no caso de eventual condenação, argumentou que não restou minimamente demonstrado pelo órgão acusador a existência do concurso de pessoas e que a faca que a vítima mencionou ter sido utilizada no crime não fora encontrada, não podendo, assim, ser reconhecido o seu uso no ilícito penal. No caso de eventual condenação, na dosimetria, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o afastamento das causas de aumento da comparsaria e uso de arma branca, assim como que seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena. Finalmente, requereu que seja deferido o direito ao recurso em liberdade. É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada por meio da portaria (fls. 01), do exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 18), do boletim de ocorrência (fls. 19/21), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução, mediante o

crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, da mesma forma, é certa e atribuída ao réu.

A vítima JOABE DOS SANTOS REGO disse que estava dirigindo o ônibus da linha 903 pela Avenida Presidente Wilson quando próximo ao ponto da Rua Cyra com a Avenida Presidente Wilson, duas pessoas solicitaram a parada e, assim que ingressaram no coletivo anunciaram o assalto. Falou que o primeiro que subiu para o ônibus colocou uma faca no seu pescoço e depois na sua barriga, pediu o dinheiro, e o comparsa que ficou no primeiro degrau do ônibus, pediu o seu celular. Os roubadores pegaram o dinheiro da empresa, um montante de cerca de R\$ 43,00 (quarenta e três reais), que estava na gaveta e o seu aparelho celular. Negou que conhecesse os roubadores. Contou que após o roubo, as passageiras do ônibus começaram a gritar, então a viatura da polícia militar que estava próxima ao local se dirigiu até o ônibus e tomou conhecimento do roubo. Relatou que o réu foi preso próximo do Canal do Orquidário, por volta de três quarteirões do ocorrido. O seu aparelho celular foi encontrado com o réu e foi devolvido. Em juízo, a vítima não reconheceu o acusado. A testemunha MARIA PAULA FERREIRA LORENA, policial militar, disse que estavam pela orla da praia, quando um motorista de ônibus parado em um ponto, começou a gritar e sinalizar junto com os passageiros. Por conta disso, se aproximaram com a viatura e o motorista passou para eles as características do indivíduo que teria realizado o roubo contra ele. De posse das informações sobre o roubador, iniciaram o patrulhamento, deram a volta no quarteirão e encontraram o indivíduo com as características narradas pelo motorista. Na hora da abordagem do roubador, foi visto que ele havia jogado um objeto na lixeira, que foi recuperado e verificado que era o celular do motorista. Por conta disso, o indivíduo foi conduzido ao distrito policial. A testemunha não reconheceu o réu em juízo.

A testemunha RAFAEL SANTOS RIBEIRO, policial militar, disse que ao passarem pelo ônibus no contra fluxo da via, receberam diversas solicitações dizendo que o coletivo havia sido roubado por dois indivíduos. Em patrulhamento pelas imediações da Avenida Presidente Wilson conseguiram efetuar a abordagem do indivíduo com as mesmas características passadas pelas vítimas do ônibus. Falou que havia um celular em uma lata de lixo que o roubador estava mexendo e na jaqueta dele havia papéis da empresa de ônibus e uma quantia em dinheiro. A testemunha reconheceu o réu em juízo.

O réu ANDRÉ LUIZ DOMINGUES E SILVA, interrogado, negou a prática delitiva. Disse que estava fazendo reciclagem quando foi abordado pela polícia perto da lixeira mencionada pelos policiais. Afirmou que o dinheiro que estava consigo era oriundo da reciclagem. Falou que dois indivíduos que estavam consigo que praticaram o delito de roubo, mas eles fugiram no momento da chegada da viatura.

Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

A simples negativa de autoria pelo réu André Luiz não encontra consonância com a prova colhida sob o crivo do contraditório, não havendo indícios mínimos capazes de sustentar a versão apresentada por ele.

Os demais elementos de convicção são firmes e coesos, demonstrando, de forma inequívoca, a responsabilidade penal do acusado com relação ao crime de roubo praticado em concurso de agentes e uso de arma branca.

Em juízo, a vítima Joabe narrou a mesma versão apresentada na delegacia de polícia. Disse que dois indivíduos entraram no coletivo que dirigia, na posse de uma faca que foi apontada contra o seu pescoço e a sua barriga, e roubaram o seu aparelho celular e dinheiro da Viação Piracicabana.

Após o roubo, a vítima conseguiu acionar a polícia militar, lhe passou as características físicas dos roubadores, o que permitiu que o réu logo fosse encontrado e detido.

As testemunhas policiais foram uníssonas na descrição do ocorrido, dizendo que apenas conseguiram deter o acusado, pois o motorista vítima havia fornecido informações sobre suas características pessoais.

Ademais, confirmando a autoria delitiva por parte do acusado, tem-se que, no momento em que ele avistou a viatura, ele jogou o celular da vítima em uma lixeira e que, também, com ele foi apreendido o valor roubado da Viação Piracicabana ainda envolto em um relatório da própria empresa de ônibus.

Em juízo, a testemunha Maria Paula não efetuou o reconhecimento correto do acusado, porém a testemunha Rafael o reconheceu positivamente.

Em que pese os policiais militares não terem presenciado o roubo, fato é que detiveram o réu logo após a prática delitosa e em posse de parte da res furtiva. Assim, o reconhecimento positivo efetuado pela testemunha policial é completamente válido para a confirmação da autoria delitiva por parte do réu André, ainda mais quando analisado em conjunto com o reconhecimento positivo efetuado pela vítima em fase inquisitorial.

Quanto ao fato de a testemunha Maria Paula e a vítima Joabe terem apontado o indivíduo com o número 02 como sendo o responsável pela prática delitiva, quando, na verdade, o réu estava com o número 01 no momento do reconhecimento, tem que se ter que se deve ao fato do transcurso do tempo entre o cometimento do crime e a realização da audiência.

A vítima Joabe, no momento do delito, certamente estava com medo por ter uma faca apontada para si, e teve pouco tempo para memorizar o rosto do acusado, sendo possível assumir que é normal que, tempo depois da ocorrência do crime, a vítima possa ter alguma dificuldade de se recordar da fisionomia do réu.

Todavia, vale ressaltar que na delegacia de polícia a vítima reconheceu o acusado André sem sombra de dúvidas, e este reconhecimento ocorrido no mesmo dia do crime, mesmo que somente realizado na fase de inquérito, deve ser levado em consideração na admissão da responsabilidade de André pela prática do crime, uma vez que está em conformidade com as demais provas colhidas durante o crivo do contraditório e da ampla defesa e com o reconhecimento da testemunha policial Rafael.

De mais a mais, as circunstâncias da prisão do acusado reafirmam que ele foi o responsável pelo roubo praticado ao coletivo. Isto porque, ele somente foi detido pelos policiais militares, pois estes estavam na posse de suas características pessoais que, no momento da ocorrência eram bastante singulares, quais sejam: cabelo com detalhes quadriculados e os dois braços tatuados; ele estava em local bastante próximo ao do cometimento do crime; e, ainda por cima, com o dinheiro roubado do ônibus ainda enrolado no relatório oriundo da empresa vítima.

Releva dizer que a versão apresentada pelo réu não se sustenta, uma vez que a narrativa apresentada durante o seu interrogatório de que o dinheiro que estava contigo era, na verdade, dos outros dois rapazes que haviam roubado o ônibus não faz qualquer sentido.

É bastante difícil acreditar que, após a prática de um roubo, os responsáveis pelo delito teriam entregado ao acusado o dinheiro proveniente da prática delitiva. E mais, também não se pode crer que o fato de os policiais terem encontrado o celular da vítima justamente na lixeira em que ele mexia procurando recicláveis tenha passado de uma coincidência.

Em vista disso, considerando as palavras da vítima e das testemunhas, o reconhecimento pessoal do acusado feito na delegacia de polícia e em na audiência de instrução, bem como os demais elementos contidos nos autos, verifico que a narrativa do acusado André Luiz restou isolada nos autos, em completa desconformidade com todas as provas colhidas ao longo da fase investigatória e, também, em juízo.

De igual modo, não há dúvidas sobre o cabimento da causa de aumento relativa a comparsaria, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, que ganhou arrimo pela palavra da vítima, que detalhou a cena do crime, afirmando que o réu e um comparsa entraram no coletivo, sendo que o réu lhe apontou a faca e o outro indivíduo ficou nos degraus do ônibus e roubou o seu aparelho celular.

Destaco que, embora o comparsa do réu não tenha sido preso, o concurso de agentes ficou bastante delineado pelas palavras insuspeitas da vítima que vão ao encontro das provas colhidas nos autos. E, se as palavras da vítima tem o condão para comprovar a materialidade do crime, não há motivos para que ela não tenha a mesma capacidade para comprovar elementos complementares do tipo penal como as causas de aumento.

Neste sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

“Apelação criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória pelo art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, fixando regime inicial fechado. Recurso da Defesa –

pleito exclusivo de fixação de regime inicial semiaberto Materialidade e autoria incontroversas – Prisão em flagrante – Policiais Militares que relataram como ocorreu a prisão em flagrante da acusada e a apreensão do veículo roubado. Ré, que, juntamente com dois comparsas não identificados, e com emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo, roubaram o veículo e demais bens da vítima. Delito de roubo consumado. Não cabimento do afastamento das majorantes, eis que comprovadas. Manutenção da condenação. Dosimetria – pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, redução pela menoridade relativa. Na terceira fase, exasperação decorrente de uma majorante. Regime inicial fechado inalterado, eis que justificado e por ser o mais adequado. Recurso da Defesa improvido.” (TJSP;

Apelação Criminal 1513068-06.2021.8.26.0228; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 11/08/2022).

“Roubo. Réu e indivíduo não identificado que abordam a vítima e, enquanto o comparsa a segura pelo pescoço, o acusado subtrai o aparelho celular do bolso dela, fugindo ambos em seguida. Apelante que, devido a atitude suspeita, é abordado por guardas municipais. Ato contínuo, policiais militares à procura de um autor de roubo se deparam com os guardas e, após trazerem a vítima, ela reconhece o telefone celular, bem como MARCIO como sendo um dos autores do roubo. Prova hábil à condenação. Palavras dos guardas municipais precisas e coerentes e que encontram respaldo no relato extrajudicial da vítima. Condenação de rigor. Penas que comportam reparo. Hipótese em que o C. STJ tem entendimento consolidado no sentido de que atos infracionais não têm o condão de majorar as penas, de sorte que a pena-base é fixada no mínimo legal. Regime semiaberto que já favoreceu o réu e não pode ser abrandado. Apelo parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Criminal 1507595-39.2021.8.26.0228; Relator (a): Pinheiro Franco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022).

Ainda, a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do CP, merece respaldo na palavra da vítima, pela mesma motivação apresentada acima ao se tratar do concurso de agentes.

Há de se ter em mente que, não há motivos nos autos e nem restou demonstrado pela D. Defesa que a vítima tivesse qualquer motivo para inventar algo em desfavor do acusado.

É importante sempre salientar que, nos casos em que o crime de roubo é praticado com o uso de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento para que se comprove a existência da causa de aumento de pena, não sendo, portanto, razoável se exigir que, no caso em comento, seja necessária a apreensão da arma branca (faca) para o reconhecimento da causa de aumento de pena.

Assim, não reconhecer a causa de aumento de pena seria não dar a devida credibilidade ao depoimento prestado pela vítima.

Desta forma, diante de tal contexto probatório, restando satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, impõe-se o desfecho de procedência da ação penal, sendo que a condenação do réu André Luiz Domingues e Silva pela prática do delito do artigo 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, descrito na denúncia é medida de integral justiça.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, e o comportamento da vítima. Nessa esteira, observo que o réu é primário, e que não há outras circunstâncias judiciais a serem consideradas em seu desfavor. Deste modo, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes genéricas, assim, mantenho a pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, considerando a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca e de concurso de agentes, previstas nos incisos II e VII, do §2º, do artigo 157, do Código penal, majoro em 2/5 (dois quintos) a pena, fixando-a, por

definitivo, em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Por fim, reconheço o concurso formal entre o crime de roubo praticado contra o motorista Joabe e o praticado contra a Viação Piracicabana, nos termos do artigo 70, do Código Penal, visto que o réu André Luiz e seu comparsa, mediante uma só ação praticaram crimes de roubo contra duas vítimas distintas. Assim sendo, aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, pois o acusado não atende os critérios para tal concessão, tendo em vista a grave ameaça e a arma branca utilizadas na prática do delito. Utilizo a mesma justificativa para o indeferimento da suspensão condicional da pena prevista no artigo 77, do Código Penal.

O regime de inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, atendendo-se ao disposto no artigo 33, do Código Penal, e levando-se em consideração a natureza violenta do crime que foi praticado mediante grave ameaça contra a pessoa, com concurso de agentes, uso de arma branca, e a prática de dois crimes de roubo em concurso formal, merecendo o sentenciado que o cumprimento da reprimenda se inicie no regime mais gravoso.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para CONDENAR o réu ANDRÉ LUIZ DOMINGUES E SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a iniciar o cumprimento em regime fechado, bem como ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor mínimo legal em razão de prova de melhores condições econômico-financeiras do acusado, pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos II e VII, por duas vezes, em concurso formal, nos termos do artigo 70, ambos do Código Penal. O réu NÃO poderá recorrer em liberdade. Preso em flagrante e mantido custodiado durante a instrução, com a decisão condenatória não haveria sentido em autorizar o recurso em liberdade, até pelo reconhecimento da culpabilidade e pelo revigoramento das razões da prisão.

Neste sentido, segue posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: "Esta Quinta turma firmou orientação no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva." (STJ - AgRg no HC: 645590 SP 2021/00444481-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

Recomende-se o réu na unidade prisional onde se encontra recolhido.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

Considerando que o sentenciado foi assistido por advogado dativo nomeado por meio do convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, verifico que ele se encaixa no perfil das pessoas sem condições econômicas para suportar as custas do processo sem prejudicar o seu próprio sustento ou de seus dependentes, razão pela qual concedo ao sentenciado os benefícios da Justiça Gratuita isentando-o do pagamento das custas processuais.

P.I.C.

Santos, 22 de setembro de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA